



## RESOLUCIÓN RECTORAL 43654

19 DIC 2017

Por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado

EL RECTOR DE LA UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA, en uso de las facultades otorgadas por el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007, y

### CONSIDERANDO QUE:

#### A. Antecedentes

1. Mediante comunicación C-10401102-7399 del 8 de abril de 2016, la Coordinadora del Área de Cartera requirió al señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, para que indicara las razones de "*fuerza mayor o caso fortuito*", a que hacen referencia los artículos 3 y 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, que impidieron la terminación exitosa de sus estudios de posgrado; o, igualmente, todas aquellas otras razones que, en ejercicio del derecho de contradicción, considerara pertinentes para la garantía de sus derechos, en atención a que se encuentra incurso en la causal de incumplimiento que dicho artículo contempla.

Esta solicitud se fundamentó en los siguientes hechos:

En primer lugar, el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, en su calidad de docente de cátedra, recibió el estímulo previsto en el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, durante los semestres 2007-2, 2008-1, 2008-2, 2009-1 y 2011-2, consiste en la exención del 50% del pago de los derechos de matrícula en el programa de Doctorado en Ingeniería de la Universidad de Antioquia. Igualmente, como estudiante instructor de la Universidad, recibió una exención del 100% en el pago de los derechos de matrícula en el Doctorado mencionado, durante los semestres 2009-2, 2010-1, 2010-2 y 2011-1.

En segundo lugar, el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN no acreditó la obligación de culminar los estudios de posgrado ni de obtener el título respectivo, al culminar el tiempo de duración del programa, incluidas sus prórrogas, conforme a lo dispuesto por los artículos 3 y 6 del acuerdo superior precitado, reglamentado por el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007. En efecto, luego de vencida la duración del programa<sup>1</sup> (al finalizar el semestre 2011-1), transcurrieron los periodos en los que pudo haber hecho uso de las posibles prórrogas (dos prórrogas cada una hasta por la mitad de la duración del programa), las cuales vencieron en el semestre 2015-1, sin que hubiese cumplido sus obligaciones.

---

<sup>1</sup> De conformidad con el artículo 2° del Acuerdo Académico 217 del 28 de agosto de 2002, la duración del programa de Doctorado en Ingeniería es de ocho (8) semestres.



2. En respuesta a este requerimiento y en ejercicio de su derecho de contradicción, el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, mediante comunicación enviada al correo electrónico el día 20 de abril 2016, manifestó:

Que luego de los dos primeros años trabajó en el grupo Catálisis, esto no era suficiente para sufragar sus gastos por lo que se vio en la obligación de trabajar. Luego se postuló como estudiante instructor y ante la negativa, buscando apoyo del grupo de investigación, se vio obligado a cambiar de grupo lo que implicó comenzar de cero luego de dos años de trabajo; luego de iniciado el nuevo tema, se enteró que había sido seleccionado como estudiante instructor, solucionando su problema financiero, pero que la relación con su tutor no fue buena, lo que lo desmotivó para el desarrollo del trabajo y en ocasiones lo dificultó, generando afectación de su salud mental y de su estabilidad emocional. Que ante esto solicitó cambio de tutor, y le dieron una opción que lo dejaba igualmente dependiendo del profesor, por lo que su respuesta fue alejarse de sus estudios para proteger su integridad mental; que luego realizó un último intento para finalizar sus estudios, consiguiendo con sus propios medios una pasantía en el exterior, pero que al regresar se dio cuenta que la afectación a su salud mental es mayor a la que esperaba y que no está en sus manos controlar la situación.

## **B. Consideraciones**

1. El señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, identificado con la cédula 75.086.795, fue admitido para el Doctorado en Ingeniería, en el semestre 2007-2.

2. Estuvo vinculado como docente de cátedra de la Universidad de Antioquia desde el semestre 2007-2 hasta el 2009-1. Posteriormente, fue seleccionado como estudiante instructor del programa en mención, desde el semestre 2009-2 hasta el semestre 2011-1. Finalmente, en el semestre 2011-2 nuevamente estuvo vinculado como docente de cátedra.

3. Los artículos 2, 3, 5 y 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006 (Por el cual se definen las exenciones para el pago de los derechos de matrícula en los programas de posgrado) establecen que:

*"Artículo 2. Estarán exentos del pago de derechos de matrícula: [...] b. El Estudiante Instructor. La exención se aplicará durante el tiempo de duración del programa [...] Parágrafo 1. Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa [...]"*

*Artículo 3. Los estudiantes beneficiarios de la exención, con excepción del mejor graduado de cada programa de pregrado, adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor,*



*o caso fortuito, el estudiante tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula [...]*

**Artículo 5.** *Los docentes de cátedra tendrán una exención equivalente al cincuenta por ciento (50%) del valor de los derechos de matrícula para cada período académico, y como máximo por el tiempo de duración del programa.*

**Artículo 6.** *Los empleados docentes beneficiarios de la exención adquieren el compromiso de culminar los estudios de posgrado, y de obtener el título respectivo. En el evento de incumplimiento de esta obligación, salvo en el caso de fuerza mayor o caso fortuito, el empleado docente tendrá que hacer la devolución de un ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula [...]* **Parágrafo 2.** *Para todos los efectos, entiéndase por duración del programa la establecida por la norma universitaria que crea tal programa".*

4. Para acceder a la exención del 100% de los derechos de matrícula en el programa de Doctorado en Ingeniería, en cumplimiento de lo establecido en el literal D del artículo 4 del Acuerdo Superior 339 del 26 de junio de 2007 (Por el cual se regula la figura de Estudiante Instructor) y en el artículo 4 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 ("Por la cual se reglamenta el Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006"), el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN suscribió dos pagarés, como garantía de cumplimiento de las obligaciones adquiridas, uno de ellos fue firmado además, por el señor CÉSAR AUGUSTO BOTACHE DUQUE, con cédula 98.547.265 en calidad de codeudor.

5. Sumando a que el estudiante recibió la exención de los derechos de matrícula como profesor de cátedra en los semestres 2007-2, 2008-1, 2008-2, 2009-1 y 2011-2, la Vicerrectoría de Docencia, en comunicación VD.PA.El.20101601-0230 del 17 de febrero de 2016, indicó que el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN fue beneficiario del estímulo de estudiante instructor en el programa de Doctorado en Ingeniería, durante los semestres 2009-2, 2010-1, 2010-2 y 2011-1, dado que se superó el tiempo estipulado en el artículo 5 de la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007 para cumplir con la obligación de culminar los estudios de posgrado y de obtener el título respectivo, se solicita declarar el incumplimiento por parte del señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN.

6. De acuerdo con la comunicación del 20 de octubre de 2017 del Departamento de Admisiones y Registro, en el caso del señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, luego de transcurrido el tiempo de duración del programa (al finalizar el semestre 2011-1), se vencieron en el semestre 2015-1, los periodos en los que pudo haber hecho uso de posibles prórrogas. Además, recibió como exención de derechos de matrícula durante los semestres cursados de la Doctorado en Ingeniería (2007-2, 2008-1, 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2, 2011-1 y 2011-2), la suma de VEINTICUATRO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$24.281.250).



7. Frente a los argumentos expuestos por el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, en respuesta al requerimiento realizado, conforme se indicó en la primera parte de la presente resolución, se observa que:

7.1. Analizados los argumentos expuestos por el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, no se observa que los mismos constituyan una situación de fuerza mayor o caso fortuito que lo exima de cumplir con el compromiso adquirido como beneficiario de la exención en los derechos de matrícula; los problemas de salud que supuestamente padeció, no fueron acreditados, así como tampoco que hubiesen tenido el alcance de impedirle cumplir el compromiso que tiene de culminar el Doctorado en Ingeniería para el cual recibió la exención en derechos de matrícula.

7.2. En conclusión, el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN en la respuesta al requerimiento del Área de Cartera, no desvirtuó la situación de incumplimiento en la que está inmerso, debido a que no acreditó ninguna razón de fuerza mayor o caso fortuito que le hubiese impedido cumplir con el compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en el término establecido.

Por tanto, es obligado concluir que el señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN no culminó sus estudios de Doctorado en Ingeniería, como tampoco obtuvo el título respectivo.

En consecuencia,

## RESUELVE

**ARTÍCULO 1º** Declarar el incumplimiento por parte del señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, identificado con la cédula 75.086.795, del compromiso adquirido como beneficiario de la exención de derechos de matrícula en el Doctorado en Ingeniería de la Universidad de Antioquia, por no haber culminado dichos estudios, ni haber obtenido el título respectivo en el tiempo establecido, de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos Superiores 339 del 26 de junio de 2007, 326 del 31 de octubre de 2006 y la Resolución Rectoral 23652 del 29 de enero de 2007.

**ARTÍCULO 2º** De conformidad con lo establecido en los artículos 3 y 6 del Acuerdo Superior 326 del 31 de octubre de 2006, se ordena al señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN efectuar la devolución a favor de la Universidad de Antioquia, del ochenta por ciento (80%) del valor de los derechos de matrícula de los semestres cursados (2007-2, 2008-1, 2008-2, 2009-1, 2009-2, 2010-1, 2010-2, 2011-1 y 2011-2), en el Doctorado en Ingeniería, el cual asciende a DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$19.425.000).

**ARTÍCULO 3º** Una vez en firme la presente decisión, se deberá generar por parte del Área de Cartera de la Universidad de Antioquia, una cuenta de cobro a nombre del señor JORGE CHACÓN.



HERNÁN OBANDO CHACÓN, por el valor de DIECINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$19.425.000), y de no obtenerse el pago de la misma, se procederá a diligenciar los pagarés 97 y 198, de acuerdo con la carta de instrucciones anexos a los mismos, e iniciar las acciones de cobro pertinentes en contra del señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, identificado con la cédula 75.086.795 y del señor CÉSAR AUGUSTO BOTACHE DUQUE, con cédula 98.547.265 en calidad de codeudor.

**ARTÍCULO 4º** Notificar personalmente la presente resolución al señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, identificado con cédula de ciudadanía 75.086.795. Si no hay otro medio más eficaz de informar al interesado, para surtir la diligencia de notificación, se le enviará citación dentro de los cinco (5) días siguientes a la expedición de esta Resolución. Si no se pudiere hacer la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación, esta se hará por medio de aviso que se remitirá acompañado de copia íntegra del acto administrativo, con la advertencia de que la notificación se considerará surtida al finalizar el día siguiente al de la entrega del aviso en el lugar de destino.

**PARAGRAFO.** Se dispone que se entregue copia íntegra, auténtica y gratuita del presente acto administrativo al notificado.

**ARTÍCULO 5º** Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que lo expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

**ARTÍCULO 6º** Integrar y darles valor probatorio, como piezas del expediente administrativo, a los siguientes documentos: a) Oficio del Departamento de Admisiones y Registro del 20 de octubre de 2017; b) oficio de la Coordinadora de Cartera C-10401102-7399 del 8 de abril de 2016; c) oficio de Vicerrectoría de Docencia VD.PA.El.20101601-0230 del 17 de febrero de 2016; d) oficio del señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN enviado al correo electrónico el día 20 de abril de 2016.

19 DIC 2017

*Mauricio Alviar*  
MAURICIO ALVIAR RAMÍREZ  
Rector

*David Hernández García*  
DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA  
Secretario General



**UNIVERSIDAD  
DE ANTIOQUIA**

**Secretaría General**

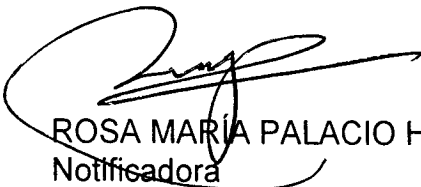
Resolución Rectoral 43654

**NOTIFICACIÓN**

En la fecha 15 ENE. 2018, siendo las 16:12 horas, se notifica personalmente al señor JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN, identificado con cédula de ciudadanía 98.547.265, la Resolución Rectoral 43654 de 19 de diciembre de 2017, por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado.

Contra la presente resolución procede el recurso de reposición ante el mismo funcionario que lo expide, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación.

Se entrega a la Notificada copia autentica de la citada Resolución.

  
ROSA MARÍA PALACIO H.  
Notificadora

  
JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN  
Cédula de ciudadanía 98.547.265  
El Notificado

**Ciudad Universitaria:** Calle 67 N.º 53-108

**Recepción de correspondencia:** Calle 70 N.º 52-21 • **Teléfono:** 219 50 20 • **Fax:** 219 50 38 • **Apartado:** 1226  
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia

Medellín, 29 de enero de 2018

Señor:  
MAURICIO ALVIAR  
Rector

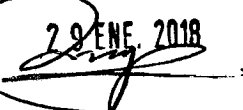
Recurso de reposición a la resolución rectoral 43654 del 19 de diciembre de 2017 por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrado por mi parte.

Frente a lo descrito en la resolución mencionada, dado que según la resolución citada se me obliga a devolver la suma de diecinueve millones cuatrocientos veinticinco mil pesos (\$ 19.425.000), dinero que no poseo y siendo coherente con el oficio enviado por mí, por correo electrónico el día 20 de abril del 2016 en el que expreso: “aunque la información contenida en mi historia clínica está disponible, dada la confidencialidad y sensibilidad de lo allí contenido, en el caso de ser absolutamente necesario dar a conocer esta información y en aras de proteger mi intimidad, creo necesario entregar los soportes únicamente a la persona designada para tomar una decisión con respecto a este caso” me veo en la muy desafortunada obligación de violar mi propia intimidad y ampliar la información con respecto a los problemas de salud que me forzaron a abandonar mis estudios de doctorado, problemas de salud que de ninguna manera son “supuestos” como se menciona en la resolución citada sino y para mi infortunio, reales y completamente sustentables.

Desde septiembre de 2008 fui diagnosticado como portador de virus de inmunodeficiencia humana. Como parte del esquema contenido en las “guías para el manejo de vih/sida” del ministerio de salud y protección social que dictan que el manejo de este tipo de pacientes debe ser “integral”, además del médico encargado tengo acompañamiento psicológico desde el momento de mi diagnóstico.

Siempre he tenido una carga emocional muy grande dado mi condición de homosexual que aunque teórica y legalmente no me hace diferente a los demás hay que aceptar que socialmente esta condición aún no es completamente aceptada y personalmente sí he sido víctima de discriminación y violencia por esta causa; aunado a esto está la carga emocional que conlleva el hecho de mi condición de portador no solo por las razones de salud sino por el estigma que genera incluso al interior de la comunidad LGBTI y mucho más fuera de ella.

Es bien sabido que el desarrollo de un proyecto de doctorado implica una alta carga de estrés y cuando los factores que deberían acompañar el proceso generan más impedimentos, esta carga se hace imposible de llevar, específicamente me refiero a mi relación con el tutor pues fue esto el detonante de un desequilibrio emocional intenso que no solo afectó mi vida académica y laboral sino también personal pues la persona con la que convivía hacía nueve años decidió dejarme ya que debido a mi inestabilidad, su propio bienestar estaba siendo afectado.

29 ENE. 2018  
  
15.49 horas.

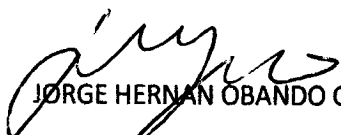
Todo este panorama, para una persona que no es de la ciudad, que no tiene su familia ni amigos cerca es definitivamente inmanejable y dado que no me dieron el cambio de tutor que pedí, por mi salud mental y física, me vi forzado a alejarme de ese factor que identifiqué como detonante de ese estrés inmanejable, mi tutor y como consecuencia y en contra de mi voluntad, me alejé, también, de mis estudios.

Como soporte de todo lo dicho anexo la historia de atención psicológica y psiquiátrica desde el año 2008 hasta la fecha, donde se evidencia el proceso de deterioro de mi salud emocional, las causas y las acciones tomadas al respecto.

Como ha sido mi posición desde el principio de este proceso, reitero lo dicho en el oficio enviado por mí el 22 de abril de 2016: “como conclusión puedo decir que, aunque hubo muchos elementos que afectaron negativamente el desarrollo de mis estudios de posgrado, los factores determinantes fueron la difícil relación con el tutor de tesis y la posterior afectación sobre mi salud mental que esta relación tuvo”

Finalmente, le ruego valore el hecho que con esta comunicación prácticamente estoy desnudando mi vida privada y confiando completamente en usted y que dado lo sensible de la información que actualmente le expongo, que, dicho nuevamente, se relaciona directamente con lo más íntimo de mi persona y que puede generarme grandes dificultades en el futuro, le pido por favor maneje esta información con la mayor reserva posible, le pido también reconsidere que esta situación estaba fuera de mi control y por ende es una razón de fuerza mayor que justifica el abandono de mis estudios doctorales.

Sin otro asunto que comentar y a la espera de una respuesta favorable, le agradezco su atención

  
JORGE HERNÁN OBANDO CHACÓN  
CC 75086795

Anexo:  
Historia clínica de atención psicológica y psiquiátrica 34 hojas



# UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

Secretaría General

10210001- 0239

Medellín, 29 de enero de 2018

Doctora

ADRIANA LUCÍA VALDERRAMA PATIÑO

Directora Jurídica (e)

Universidad de Antioquia

Medellín

Asunto: Remisión Recurso de reposición Resolución Rectoral 43654 de 2017

Respetada doctora

Para los trámites pertinentes le remito copias, tanto del **Recurso de reposición** interpuesto en contra de la Resolución Rectoral 43654 expedida el 19 de diciembre de 2017 por la cual se declara un incumplimiento del compromiso de culminación de estudios de posgrados, como del citado acto administrativo.

Anexo sobre cerrado.

Atentamente,

DAVID HERNÁNDEZ GARCÍA  
Secretario General

Elaboró: Rosa María Palacio H.

Ciudad Universitaria: Calle 67 N.º 53-108

Recepción de correspondencia: Calle 70 N.º 52-21 • Teléfono: 219 50 20 • Fax: 219 50 38 • Apartado: 1226  
secretariogeneral@udea.edu.co • <http://www.udea.edu.co> • Medellín, Colombia